

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

WILLIAM F. SIERRA VELAZQUEZ
PARTE DEMANDANTE

VS

FRANCISCA VAZQUEZ TAVARES Y
JOCELYS MALDONADO CRUZ

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM. BY2024CV06166

SALON:

SOBRE: SENTENCIA
DECLARATORIA SOBRE
NULIDAD DE
TESTAMENTOS

MOCIÓN SOLICITANDO SENTENCIA SUMARIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Parte Demandante, William F. Sierra Velazquez, por conducto de su abogada, quien suscribe y muy respetuosamente, ante este Honorable Tribunal **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

El 7 de octubre de 2024, la parte demandante presentó la Demanda de epígrafe sobre Sentencia Declaratoria y Nulidad de Testamento en contra de Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz. Se alegó que Gregorio Sierra otorgó un Testamento Abierto el 14 de mayo de 2022 ante el Notario Diego Saiz Rubio, instituyendo heredera universal a Jocelys Maldonado Cruz y posteriormente otorgó un segundo Testamento Abierto el 2 de diciembre de 2022 ante la Notario Lourdes Morales Santiago instituyendo heredera universal a Francisca Vázquez Tavárez. Asimismo, se alego que ambas codemandadas fungían como cuidadoras, empleadas y personal de asistencia del hogar Granparents Blessing Nursing Home, institución donde era paciente y recibía atención médica, asistencia y cuidados diarios durante su ultima enfermedad y estado de dependencia. *Vease Demanda, SUMAC Núm. 1.*

De su parte, el 26 de diciembre de 2024, la codemandada, Francisca Vázquez Tavárez presentó contestación a la Demanda. Admitió varias de las alegaciones relacionadas a la

residencia del paciente en el hogar de cuido, así como la prestación de cuidados y asistencia al causante por parte del personal del hogar Grandparensts Blessing Nursing Home. *Vease contestación a la Demanda, SUMAC Núm. 15*

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de abril de 2026, la parte demandante notificó a las codemandadas, Jocelys Maldonado Cruz y Francisca Vazquez Tavárez un Requerimiento de Admisiones al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil. *Vease entrada SUMAC Núm. 54.* La codemandada Francisca Vázquez Taváres contesto al requerimiento notificado. La codemandada Jocelys Maldonado Cruz no contesto las alegaciones de la demanda ni el Requerimiento de Admisiones. Habiendo transcurrido más de veinte (20) días, la parte Demandante solicito al Honorable Tribunal la admisión del Requerimiento de Admisiones y la Rebeldia de la codemandada, Jocelys Maldonado. Ambas solicitudes de la parte demantante, estan ante la consideración del Tribunal. *Vease entrada SUMAC Núm. 8, 10, 61 y 63*

La parte demandante presenta la presente Moción de Sentencia Sumaria, acompañada, de los testamentos impugnados, admisiones expresas, admisiones tácitas al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 33 y demas documentos pertinentes, toda vez que no existe controversia material sobre que las disposiciones testamentarias otorgadas por Gregorio Sierra a favor de Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz son nulas. Ambos Testamentos son nulos en derecho, al amparo del Artículo 1661 del Codigo Civil de Puerto Rico, por haber sido ambas codemandadas las personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante Gregorio Sierra durante su ultima enfermedad y estado de dependencia.

II. EXPOSICIÓN DE LAS ALEGACIONES

a. Breve exposición de las alegaciones de la Parte Demandante.

El 7 de octubre de 2024, la parte demandante presentó la Demanda de epígrafe sobre Sentencia Declaratoria y Nulidad de Testamento. Se alegó que, Gregorio Sierra otorgó un Testamento Abierto el 14 de mayo de 2022 ante el notario Diego Saiz Rubio instituyendo heredera universal a Jocelys Maldonado Cruz y posteriormente otorgó otro Testamento Abierto el 2 de diciembre de 2022, en Toa Alta, ante la Notario Lourdes

Morales Santiago, Revocando el Testamento anterior y otorgando uno nuevo, instituyendo heredera universal a Francisca Vázquez Tavárez.

La parte demandante alegó además, que ambas codemandadas fungían como cuidadoras, empleadas y personal de asistencia del hogar Grandparents Blessing Nursing Home, institución donde residía el causante mientras recibía atención médica, asistencia y cuidados diarios durante su enfermedad y estado de dependencia. Se alegó que Gregorio Sierra padecía de Alzheimer, presión arterial, diabetes y estaba encamado en el hogar de cuidado.

Asimismo, la parte demandante sostuvo que las disposiciones testamentarias otorgadas a favor de las codemandadas, son nulas, al amparo del Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303, toda vez que dichas disposiciones fueron realizadas a favor de personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante durante su enfermedad.

b. Breve exposición de las alegaciones de la Parte Codemandada, Francisca Vázquez Tavárez.

El 26 de diciembre de 2024 la codemandada Francisca Vázquez Tavárez presentó contestación a Demanda. En la misma, admitió, entre otras cosas, que Gregorio Sierra Villegas residía en el hogar Grandparents Blessing Nursing Home y que tanto ella como Jocelys Maldonado Cruz, brindaban asistencia y cuidados relacionados al causante.

No obstante, la codemandada, negó que las disposiciones testamentarias impugnadas fueran nulas y sostuvo que el causante otorgó los referidos testamentos de forma libre y voluntaria.

c. Breve exposición de las alegaciones de la Parte Codemandada, Jocelys Maldonado Cruz.

El 26 de noviembre de 2024 la codemandada Jocelys Maldonado Cruz, presentó una Moción por Derecho Propio. En dicha moción alega que nunca estuvo de acuerdo con el Testamento, pero que Gregorio Sierra estaba agradecido por todas las gestiones medias y personales. *Vease entrada SUMAC Núm. 8*

El 21 de abril de 2026, la parte demandante notificó a la codemandadas, Jocelys Maldonado Cruz, un Requerimiento de Admisiones al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 33. *Vease entrada SUMAC Núm. 54*

Habiendo transcurrido más de veinte (20) días, la parte Compareciente solicito al Honorable Tribunal la admisión del Requerimiento de Admisiones de la codemandada, Jocelys Maldonado al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 33. *Vease entrada SUMAC Núm. 61*

Transcurrido más de veinte (30) días, la parte Compareciente solicito al Honorable Tribunal la anotación de rebeldía de la codemandada, Jocelys Maldonado al amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1. *Vease entrada SUMAC Núm. 63*

III. ASUNTOS LITIGIOSOS EN CONTROVERSIA

La controversia jurídica ante este Honorable Tribunal consiste en que las disposiciones testamentarias otorgadas por Gregorio Sierra Villegas a favor de Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz son nulas en derecho al amparo del *Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303.*, por haber sido ambas personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante durante su ultima enfermedad y estado de dependencia.

IV. CAUSAS DE ACCIÓN SOBRE LAS CUALES PROCEDE DICTARSE SENTENCIA SUMARIA

La parte demandante solicita que este Honorable Tribunal dicte Sentencia Sumaria declarando *HA LUGAR* la Demanda sobre Sentencia Declaratoria y Nulidad de Testamentos, presentada en el caso de epígrafe, toda vez que de la contestación a la demanda, la prueba documental sometida junto a la presente moción, así como de las admisiones obtenidas durante el descubrimiento de prueba, surge que no existe controversia material sobre que las disposiciones testamentarias otorgadas por Gregorio Sierra Villegas a favor de Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz son Nulas en derecho al amparo del *Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303.*

Surge del expediente judicial que ambas codemandadas fungían como cuidadoras, empleadas y personas encargadas de brindar asistencia y cuidados al causante mientras este residía en el hogar Grandparents Blessing Nursing Home recibiendo atención

médica, asistencia y cuidados diarios durante su última enfermedad y estado de dependencia.

De los propios testamentos impugnados surge que el causante instituyó herederas a las codemandadas y citó “por haberle está demostrado grandes atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.”

En consecuencia, procede que este Honorable Tribunal declare la nulidad del Testamento Abierto otorgado el 14 de mayo de 2022 ante el notario Diego Saiz Rubio, así como el Testamento Abierto otorgado el 2 de diciembre de 2022 ante la Notario Lourdes Morales Santiago, declare vigente el Testamento Abierto otorgado por Gregorio Sierra Villegas el 6 de marzo de 2019 y ordena a la parte demandada al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

V. HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERCIA

1. El 6 de marzo de 2019, Gregorio Sierra otorgo un Testamento Abierto instituyendo heredero a su nieto William Fernando Sierra Velazquez. *Vease entrada SUMAC Núm. 1 y testamento núm. 8, que se incluye como Anejo VI.*
2. Gregorio Sierra Villegas falleció el 25 de junio de 2024 en Toa Baja, Puerto Rico. *Vease Acta de Defunción, que se incluye como Anejo V.*
3. Gregorio Sierra Villegas era paciente en el hogar de cuido Grandparents Blessing Nursing Home desde el año 2022. *Vease contestación a la Demanda, entrada SUMAC Núm. 15, contestacion a requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo I y requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III.*
4. Gregorio Sierra se encontraba recluido en el hogar de cuido mientras recibía atención médica, asistencia y cuidados diarios. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*
5. Gregorio Sierra dependía del personal del hogar para su alimentación, higiene, movilidad y administración de medicamentos. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*

6. Gregorio Sierra recibía cuidados continuos durante su enfermedad y tratamiento médico. *Vease contestacion a requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo I, Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*
7. Francisca Vazquez Tavares admitió bajo juramento, ser cuidadora, empleada y administradora del hogar de cuido de envejecientes, Grandparents Blessing Nursing Home. *Vease contestación a la Demanda, entrada SUMAC Núm. 15 y contestacion a requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo I.*
8. Francisca Vazquez Tavares admitió que administraba cuidados y asistencia relacionados al causante. *Vease contestacion a requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo I*
9. Francisca Vazquez Tavares admitió haber trasladado personalmente al causante a la oficina de la Notario Lourdes Morales Santiago. *Vease contestacion a requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo I*
10. El 2 de diciembre de 2022, Gregorio Sierra otorgó un Testamento Abierto instituyendo heredera universal a Francisca Vazquez Tavares. *Vease Demanda entrada SUMAC Núm. 1 y Testamento 42, que se incluye como Anejo II*
11. En dicho testamento, el causante expresó que instituyo heredera a Francisca Vazquez Tavares: “por haberle esta demostrado grandes atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.” Dicha información surge del Testamento *Vease Testamento 42, que se incluye como Anejo II*
12. El 21 de abril de 2026 se notificó a Jocelys Maldonado Cruz un Requerimiento de Admisiones al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil , 32 L.P.R.A. Ap. V. *Vease entrada SUMAC Núm. 54*
13. Por haber transcurrido más de veinte (20) días sin que Jocelys Maldonado Cruz contestara dicho requerimiento, el mismo se debe tener por admitidos, conforme al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil , 32 L.P.R.A.
14. Mediante dichas admisiones, Jocelys Maldonado Cruz admitió ser empleada y cuidadora del hogar Grandparents Blessing Nursing Home. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*

15. Jocelys Maldonado Cruz admitió que brindaba alimentación, medicamentos, cuidados y asistencia diaria a Gregorio Sierra mientras este residía en el hogar de cuido. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*
16. Jocelys Maldonado Cruz admitió que Gregorio Sierra dependía completamente del personal del hogar para alimentarse, higiene, movilidad y administración de medicamentos. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III*
17. Jocelys Maldonado Cruz admitió haber trasladado personalmente al causante a la oficina del Notario Diego Saiz Rubio para otorgar un testamento a su favor el 14 de mayo de 2022. *Vease Requerimiento de admisiones, que se incluye como Anejo III.*
18. El 14 de mayo de 2022, Gregorio Sierra otorgó Testamento Abierto instituyendo heredera universal a Jocelys Maldonado Cruz. *Vease Testamento Número 3, que se incluye como Anejo IV*
19. En dicho testamento, el causante expresó que instituyó heredera a Jocelys Maldonado Cruz: “por haberle esta demostrado grandes atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.” Dicha información surge del Testamento Número 3. *Vease Testamento Número 3, que se incluye como Anejo IV*

VI. DERECHO APLICABLE Y ARGUMENTO

a. Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por nuestro ordenamiento con el fin de propiciar la solución justa, rápida y económica de pleitos que no contengan controversias genuinas de hechos materiales en los cuales resulta innecesaria la celebración de un juicio. *Rosado Reyes v. Global Healthcare*, 205 DPR 796 (2020); *Meléndez González et al. v. M. Cuebas*, 193 DPR 100, 115 (2015); *SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo*, 189 DPR 414 (2013).

La Regla 36 de Procedimiento Civil, regula el mecanismo de sentencia sumaria. En lo pertinente, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada, si alguna, demuestran la inexistencia de controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V. R. 36.3(e), *Rosado Reyes v. Global Healthcare*, supra, págs. 808-809.

El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar que no existe controversia real sustancial de ningún hecho material. Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, *Rosado Reyes v. Global Healthcare*, supra, pág. 808. Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. *Const. José Carro v. Mun. Dorado*, 186 DPR 113, 129-130 (2012). Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria, solo si existe una “duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. *Id.*, pág. 130.

Por su parte, quien se opone a la sentencia sumaria deberá presentar su contestación dentro del término de 20 días desde que fue notificada. Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Si ésta no presenta su contestación dentro del referido término, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda sometida para la consideración del tribunal. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra. Además, deberá “contestar de forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente”. *Id.* Ésta también, deberá relacionar de forma concisa los párrafos, según enumerados por la parte promovente, que a su juicio están en controversia y deberá refutar los hechos materiales que están en controversia presentando evidencia sustancial. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra. *Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan*, 208 DPR 232, 336-337 (2021), *Rosado Reyes v. Global Healthcare*, supra, pág. 808.

b. Nulidad de Disposiciones Testamentarias

El Artículo 1661 del Código Civil de 2020 (31 L.P.R.A. § 11303), establece que:
“Es nula la institución testamentaria que haga:

(a) el incapaz, a favor de su tutor; o

(b) el enfermo, a favor de las personas que le brindan asistencia médica o espiritual durante su última enfermedad, si la institución se otorga durante

la enfermedad. Sin embargo, la institución es válida si se hace a favor del cónyuge, o de los ascendientes, los descendientes, los hermanos o los sobrinos del causante o del cónyuge supérstite."

Este Artículo busca proteger la libertad testamentaria y evitar que personas que mantienen una relación de cuidado, asistencia o influencia derivada de la dependencia física, medica o espiritual del testador puedan beneficiarse mediante disposiciones testamentarias otorgadas durante dicho periodo de vulnerabilidad. Dichas actuaciones constituyen maltato psicologico y financiero, hacia estas personas y mas a las personas de edad avanzada, conforme la Legislación de Protección a Personas de Edad Avanzada.

Esta disposición establece una prohibición absoluta que no requiere demostrar influencia indebida ni vicio de consentimiento, basta que la institución testamentaria se haya otorgado a favor de quien brindó cuidados durante su última enfermedad. Lo que busca el Estado es proteger a estas personas en su punto mas vulnerable, lo que resulta ser un asunto de alto interes social. Está claro que dichas circunstancias surgen sin controversia, de los propios testamentos impugnados y de las admisiones de ambas demandadas.

En el presente caso, las admisiones expresas, realizadas por la codemandada Francisca Vázquez Tavárez asi como las admisiones de la codemandada Jocelys Maldonado Cruz, surge que ambas fungían como cuidadoras, empleadas y personal de asistencia del hogar Grandparents Blessing Nursing Home, institución donde era paciente Gregorio Sierra mientras recibía atención médica, asistencia y cuidados diarios durante su ultima enfermedad y estado de dependencia.

Asimismo, surge que Gregorio Sierra dependía del personal del hogar para alimentarse, para tener higiene, para moverse y para la administración de medicamentos.

De la propia Escritura Número 3, Revocación y Testamento abierto surge que el testador "por haberle esta demostrado grandes atenciones, cuidado y afectos ante su enfermedad, hospitalización. Operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales." , *Vease Testamento Número 3, pag. 4, inciso octavo, que se incluye como Anejo IV*

Igualmente surge de la Escritura Número 42 Revocación de Testamento Abierto y Constitución Nuevo Testamento que el causante dispuso “por haberle esta demostrado grandes atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas médicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.” *Vease Testamento Número 42, pag. 4, inciso octavo, que se incluye como Anejo II*

Surge de los propios testamentos impugnados que Gregorio Sierra instituyo herederas a Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz, “por haberle este demostrado grandes atenciones, cuidados y afectos ante su enfermedad, hospitalización, operación, citas medicas, en su diario vivir y ocasiones especiales.”

Por tanto, no existe controversia material sobre, que, las disposiciones testamentarias impugnadas fueron otorgadas precisamente a favor de personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante, durante su ultima enfermedad y estado de dependencia, circunstancias expresamente prohibida por el Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303.

Mas aún, los propios instrumentos públicos, objeto de impugnanación, establecen expresamente que las instituciones testamentarias fueron realizadas como consecuencia de las “grandes atenciones, cuidados y afectos”brindados al causante durante su enfermedad, hospitalización, operación, citas medicas y en su diario vivir, quedando claramente demostrado que dichas disposiciones testamentarias surgieron dentro del contexto de asistencia y cuidado contemplado por la prohibicion legal antes citada.

En consecuencia, conforme a los hechos, sin controversia del presente caso y al derecho aplicable, procede que este Honorable Tribunal, declare la Nulidad de los dos Testamentos otorgados por el causante, por estos Testamentos contener disposiciones testamentarias prohibidas expresamente en el Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico.

c. Derecho de Representación

Por otro lado, el Código Civil de Puerto Rico reconoce expresamente el derecho de representación en materia sucesorial. El artículo 1612 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 11092 dispone que:

“La representación opera cuando el llamado:

(a) premuere al causante;

(b) es declarado indigno o incapaz;

(c) ha sido desheredado; o

(d) repudia la herencia.”

El Artículo 1613 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 11093, establece que:

“El derecho de representación tiene lugar en la línea recta descendente del causante, pero nunca en la línea recta ascendente. En la línea colateral, solo tiene lugar en favor de los colaterales preferentes.”

Mientras que el Artículo 1614 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 11094, dispone que:

“Cuando se hereda por representación, la división de la herencia se hace por estirpes, de modo que el representante no hereda más de lo que heredaría su representado, si hubiese podido y querido heredar.”

De igual forma el Artículo 1615 del Código Civil, 31 LPRA § 11095, establece que:

“Puede representarse al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.”

Estos Artículos disponen, que, la representación opera, entre otras circunstancias, cuando el llamado “ha sido desheredado”, que el derecho a representación, tiene lugar en la línea recta descendente del causante, que la herencia se divide por estirpes y que puede representarse al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.

El objetivo de estas disposiciones es evitar que los descendientes de un heredero excluido queden privados de sus derechos hereditarios, como consecuencia de actos o circunstancias atribuibles únicamente a su ascendiente. Por eso, la desheredación, exclusión o repudiación de un heredero, no extingue la estirpe ni perjudica los derechos sucesorios de sus descendientes.

En el presente caso, surge de forma incontrovertida, que Gregorio Sierra otorgó un Testamento Abierto el 6 de marzo de 2019 instituyendo heredero a su nieto William Fernando Sierra Velázquez. Posteriormente, el causante otorgó los Testamentos impugnados a favor de Jocelys Maldonado Cruz y Francisca Vázquez Távarés, disposiciones testamentarias que son nulas al amparo del Artículo 1661 del Código Civil

de Puerto Rico, por haber sido otorgadas a favor de personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante durante su enfermedad y estado de dependencia.

Aun si, este Honorable Tribunal, entendiera que los Testamentos posteriores tuvieron el efecto de excluir, desplazar o afectar los derechos hereditarios de los herederos previamente favorecidos, ello no extingue los derechos hereditarios de los descendientes que heredan por representación conforme a los Artículos antes mencionados.

En el presente caso, surge de la Escritura Número 3 sobre Revocación y Testamento, que el causante desheredo a su hijo, William Sierra Rodriguez. No obstante, en ninguna parte del referido instrumento surge desheredación alguna contra su nieto William Fernando Sierra Velázquez.

Igualmente, surge de la Escritura Número 42, sobre Revocación de Testamento Abierto y Constitución Nuevo Testamento, el causante desheredó a su hijo William Sierra Rodriguez. El Instrumento Publico tampoco contiene disposición alguna desheredando a su nieto William Fernando Sierra Velázquez.

En consecuencia, conforme al derecho aplicable y los hechos sin controversia del presente caso, los derechos hereditarios del Sr. William Fernando Sierra Velázquez permanecen intactos, toda vez que las disposiciones testamentarias contenidas en las Escrituras Número 3 y Número 42, únicamente desheredaron a William Siera Rodriguez y no a su descendencia.

Por tanto, aun cuando el causante pretendio excluir a su hijo de la sucesión, ello no extingue ni perjudica los derechos hereditarios de su nieto, quien hereda por representación conforme a los Artículos 1612, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil de Puerto Rico. La desheredación es una sanción personalísima que únicamente afecta al heredero desheredado y no a sus descendientes, quienes conservan su derecho sucesorial por stirpe.

En consecuencia, conforme al derecho aplicable y a los hechos incontrovertidos en el presente caso, los descendientes conservan su derecho a heredar por representación,

toda vez que la exclusión, desheredación o repudiación de un heredero no afecta la estirpe ni elimina los derechos sucesorios que la ley reconoce a sus descendientes.

VII. DETERMINACIÓN DE HECHOS

En el caso que nos ocupa, no existe controversia real y sustancial sobre los hechos materiales. Surge sin controversia alguna de la Escritura Número 3 sobre Revocación y Testamento Abierto y de la Escritura Número 42 sobre Revocación de Testamento Abierto y Constitución de Nuevo Testamento, que el causante desheredó a su hijo William Sierra Rodriguez y no a su nieto William Fernando Sierra Velázquez, por lo que sus derechos hereditarios de este último permanecen intactos y subsisten por representación conforme a los Artículos 1612, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil de Puerto Rico.

De la contestación a la demanda, de las admisiones y de los propios instrumentos públicos objeto de impugnación, y el derecho aplicable es forzoso concluir que los testamentos son nulos. Que dichos Testamentos fueron otorgados por Gregorio Sierra a favor de Jocelys Maldonado Cruz y Francisca Vázquez Taváres quienes eran empleadas del Hogar Grandparents Blessing Nursing Home, las personas encargadas de brindar cuidados, asistencia y atención al causante durante su ultima enfermedad y estado de dependencia, prohibicion contenida en el Artículo 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303., procede, como cuestión de derecho, que este Honorable Tribunal dicte Sentencia Sumaria a favor de la parte demandante.

VIII. CONCLUSIÓN Y SÚPLICA

En vista de todos lo anterior expuesto, no existe controversia real y sustancial sobre los hechos materiales del presente caso, conforme al derecho sustantivo. Surge sin controversia alguna de la contestación a la demanda, de la prueba documental, admisiones obtenidas durante el descubrimiento de prueba, que las disposiciones testamentarias otorgadas por Gregorio Sierra a favor de Francisca Vázquez Tavárez y Jocelys Maldonado Cruz fueron realizadas a favor de personas encargadas de brindar

cuidados, asistencia y atención al causante durante su ultima enfermedad y estado de dependencia.

Asimismo, los propios testamentos impugnados establecen expresamente que las instituciones testamentarias fueron realizadas como consecuencia de las atenciones, cuidados y asistencia brindadas al causante durante su enfermedad, hospitalización, citas medicas y vida diaria, quedando claramente configurada la prohibición establecida en el Artículos 1661 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 11303.

De igual forma, surge sin controversia que las Escrituras Número 3 y Número 42 unicamente desheredaron a su hijo William Sierra Rodriguez y no a su nieto William Fernando Sierra Velázquez, cuyos derechos hereditarios subsisten por representación conforme a los Artículos 1612, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil de Puerto Rico.

En consecuencia, procede como cuestión de derecho que este Honorable Tribunal dicte Sentencia Sumaria declarando **HA LUGAR** la Demanda sobre Sentencia Declaratorio y Nulidad de Testamento, declare la nulidad del Testamento Abierto otorgado el 14 de mayo de 2022 ante el Notario Diego Saiz Rubio y del Testamento Abierto otorgado el 2 de diciembre de 2022 ante la Notario Lourdes Morales Santiago, declare vigente el Testamento Abierto otorgado el 6 de marzo de 2019 e imponga a las codemandadas el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal, que de conformidad con la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A., se dicte sentencia sumaría en el caso de epígrafe, por no existir controversia alguna en cuanto a las cuestiones de hecho envueltas en la referida acción, y por proceder como cuestión de derecho, que recaiga sentencia a favor de la parte demandante, imponga a las codemandadas al pago de costas, gastos y honorarios de abogado y que se refiera el presente asunto al Departamento de la Familia para que se investigue el hogar Grandparents Blessing Nursing Home, asi como las actuaciones de los dueños y empleados conforme a los hechos alegados y admitidos en el presente caso.

SE CERTIFICA que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual automáticamente avisa a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

En Toa Baja, Puerto Rico, hoy 3 de junio de 2026.

F/ GLORINEL OCASIO CRUZ
LCDA. GLORINEL OCASIO CRUZ
Número RUA 23,848
P.O. Box 94
Sabana Seca, Puerto Rico 00952
Tel. (939) 317-1636
E-mail: infolaw@legalgoc.com